

0037512-72.1997.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Marco Aurelio Couto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Marco Aurelio Couto, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao artigo 155, parágrafo 4º, IV e artigo 29, "caput", ambos do CP.

É o relatório.

Decido.

A denúncia foi recebida em 05/06/1997 (fls. 52) e o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0037512-72.1997.8.26.0050 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 28 de novembro de 2022, faço estes autos conclusos ao(a) MM(a). Juiz(a) de

Direito o(a) Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior. Eu, _____, subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:

0037512-72.1997.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu

Marco Aurelio Couto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Vistos.

Marco Aurelio Couto, qualificado nos autos, está sendo processado por suposta infração ao artigo 155, parágrafo 4º, IV e artigo 29, "caput", ambos do CP.

É o relatório.

Decido.

A denúncia foi recebida em 05/06/1997 (fls. 52) e o processo suspenso nos termos do artigo 366 do CPP em 24/11/1997 (fls. 130).

De acordo com a súmula 415 do C. STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada, tendo, portanto, voltado a correr em 24/11/2009.

Tendo transcorrido mais de 12 anos desde o retorno do cômputo do prazo prescricional.

Diante do exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de Marco Aurelio Couto, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do CP, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

P.R.I.C. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos, com as comunicações de estilo, atualize-se o histórico de partes, cumpra-se o artigo 123 do CPP em relação aos bens apreendidos, levante-se eventual fiança em favor do denunciado, intimando-o.

São Paulo, 28 de novembro de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito